

1500392-41.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038552/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 16146346 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 18/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2038552 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500392-41.2021.8.26.0320

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500392-41.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038552/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 16146346 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 18/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2038552 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATTA QUIRINO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

JHONATTA QUIRINO DOS SANTOS e JOAO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. art. 61, II, 'j', do Código Penal, porque, segundo a

peça acusatória, em 09 de fevereiro de 2021, por volta das 17hs30min, na via pública da Rua Gabriel Vasques, Bairro Conjunto Residencial Victor D'Andrea, neste município e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, venderam, tinham em depósito e traziam consigo, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 25 (vinte e cinco) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína e 21 porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, para venda a consumo de terceiros.

Notificados a apresentar defesa preliminar (fls. 142 e 145), a qual foi juntada às fls. 148/149, com denúncia recebida às fls. 150/151.

Em duas audiências, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogados os réus (fls. 179 e 231).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 232/240), ao passo que a Defesa pugnou pela desclassificação quanto a um dos réus e, quanto ao outro, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 243/254). É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05/07, pelo boletim de ocorrência de fls. 20/23, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/25 e imagens de fls. 26/31 e filmagem de fl. 192, pelo laudo de constatação de fls. 42/44, laudo definitivo de fls. 124/126, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e deve ser imputada aos réus.

Os quatro policiais civis ouvidos em audiência, Ricardo Alfredo Coelho, Anderson Adriano Forti Bueno, Tiago Andrade Pucci e Carlos Eduardo de Oliveira Ventura, narraram que se encontravam em duas equipes separadas, cabendo a uma delas a filmagem da ação delitiva em relação ao denunciado JHONATTA (conforme filmagem de fl. 192).

Referido réu foi avistado se deslocando até uma caixa de energia elétrica, situada nas proximidades, e, na sequência, realizando a comercialização de entorpecentes. Passou-se, então, a filmar, oportunidade em que conseguiram captar mais uma comercialização. Ato contínuo, foi realizada busca na caixa de energia elétrica acima descrita, apreendendo 20 porções de maconha, 21 porções de cocaína.

O réu Jhonatta, em seu interrogatório, confessou os fatos que lhe foram imputados, sendo a condenação, quanto a ele, medida de rigor, até por conta da filmagem de fl. 192, somada às imagens de fls. 198/200 e à prova oral produzida.

Quanto ao réu JOÃO, a prova oral foi no sentido de que, avisados pela equipe do policial Ricardo sobre a filmagem, passaram a patrulhar e avistaram ambos os réus sentados em frente a um barzinho, sendo que JOÃO, ao avistar os policiais, dispensou ao solo quatro porções de cocaína, notando-se, após a apreensão, que eram idênticas às apreendidas na caixa de luz para onde Jhonatta foi filmado se dirigindo para pegar as drogas.

João, por seu lado, assumiu a propriedade dos 4 pinos indicados pelos policiais, mas disse que eram para uso. Nega que estivesse com Jhonatta em frente a um bar e que tenha dispensado os pinos.

A propriedade da droga é incontroversa.

Cabe, agora, verificar a plausibilidade da versão do acusado de que as drogas eram para uso.

A prova oral é firme no sentido de que, após filmarem Jhonatta e este sair do campo de visão da equipe, outra equipe constatou que o denunciado JOAO ANTONIO estava em companhia de JHONATTA, motivo pelo qual os policiais resolveram também realizar a sua abordagem, uma vez que ele já teria sido visto em posse de drogas no dia anterior ao dos fatos.

A tese do réu de que não se encontrava na companhia de JHONATTA não convence, até porque os depoimentos dos policiais civis foram uníssimos e coerentes no sentido contrário. Conforme já se decidiu, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do

contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475). Não se tendo demonstrado qualquer interesse que teriam para prejudicar o réu, a condenação é medida que se impõe.

No mais, mesmo que comprovada a condição de usuário de drogas (fls. 213/230), tal circunstância, por si só, não exclui a possibilidade de que o réu também possa se dedicar à comercialização espúria.

Ao revés, é comum que tal ocorra, até pela dificuldade de usuários habituais de entorpecente manterem-se em atividade laborativa lícita, tanto que João já ostenta condenação transitada em julgado por tráfico (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500427-69.2019.8.26.0320- fls. 203/204). Passo à dosimetria da pena.

Para ambos os réus, a agravante em razão da prática do crime no estado de calamidade pública não deve ser aplicada.

Ressalvado meu posicionamento pessoal, a jurisprudência e a doutrina caminham no sentido de que deve ser provado o dolo específico de se valer da situação de calamidade para praticar o delito, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido: "A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (...). Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª T., j. 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Quanto a JHONATTA, orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, para que não haja bis in idem com o que se deliberará na próxima fase, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, compenso a agravante da reincidência (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 3007204-06.2013.8.26.0320- fl. 61) com a atenuante da confissão, mantendo a pena já referida.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

Quanto a João, na primeira fase, por conta dos maus antecedentes (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500427-69.2019.8.26.0320- fls. 203/204), elevo a pena-base em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, "condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, ainda que com trânsito em julgado

posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ AgRg no AREsp n. 35.077-SP Rel. Min. Marco Aurélio Belizze 5ª T. j. 02.04.13).

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta dos maus antecedentes.

O regime inicial será o fechado para ambos (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais dos acusados para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável dos acusados, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO os réus JHONATTA QUIRINO DOS SANTOS e JOAO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, qualificados nos autos, como incurso no no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o primeiro a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no patamar mínimo, e o segundo a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três).

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois os acusados permaneceram presos durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Os réus deverão ser recomendados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que são beneficiários da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública. P.R.I.C.

Limeira, 27 de janeiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA